“10·5”狮山高处坠落事故调查报告

2018年10月5日14时44分左右,位于南海区狮山镇罗村社会管理处上柏社区元武头工业区的佛山市路之友机械制造有限公司内发生一起高处坠落事故。施工人员谢绪录在对厂房瓦面进行修葺作业时，从离地面约9.6米瓦面坠落至地面，经送罗村医院抢救无效死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》(南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“10·5”狮山高处坠落事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、狮山镇等单位人员组成，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“10·5”狮山高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2018年10月5日14时44分左右。

（三）事故发生地点：南海区狮山镇罗村社会管理处上柏社区元武头工业区的佛山市路之友机械制造有限公司内。

（四）事故单位(个人)：陈克椅，广东尚智科技有限公司。

（五）事故相关单位(个人)：佛山市路之友机械制造有限

公司。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：约90万元。

调查组认定，“10·5”狮山高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.陈克椅，男，汉族，1967年11月23日出生，住址：广西横县那阳镇那阳村委五安村72号。

2.广东尚智科技有限公司（以下简称尚智公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440604582915170D；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界29栋二楼12号；法定代表人：陈伟强；注册资本：人民币壹仟万元；成立日期：2011年9月5日；营业期限：长期；经营范围：研发、销售：光电器材、电子产品、建筑材料、智能控制系统；计算机软件开发，电子产品系统集成、计算机系统集成、智能化集成工程研发、设计、安装、维护；建筑、显像、监控系统集成工程（涉及资质（资格）许可的项目须凭有效的许可证件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关单位基本情况

佛山市路之友机械制造有限公司（以下简称路之友公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440600193529946M；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市南海区狮山镇罗村上柏元武工业区一路厂房；法定代表人：肖富斌；注册资本：人民币贰仟万元；成立日期：1980 年 6 月 17 日；营业期限：长期；经营范围：自卸汽车、专用汽车、密封车厢、挂车的制造、加工、改装、销售；工程机械设备、路面机械设备、公路机械设备、环保机械设备的制造、加工、销售；公路交通安全设施、标志、标牌、标线、的设计制作、加工、销售；钢结构的加工、施工、安装；公路的养护、保洁；国内广告设计、制作、发布；销售；建筑材料，钢材，汽车喷涂原料；运输机械租赁；汽车及机械设备的技术开发与咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）死者的基本情况

死者谢绪录，男，汉族，1962 年 3 月 14 日出生，住址：广西横县那阳镇平联村委下水垌村 2 号。

（四）事故单位（个人）的关系情况

2008 年 7 月和 11 月陈伟强分两次与路之友公司签订厂房租赁合同，将厂房编号 6、7、8 号、办公室、空地等租给路之友公司使用。2018 年 9 月 23 日尚智公司（法定代表人：陈伟强）将上柏元武头工业区编号 6、7 号厂房瓦面维修工程发包给无相应施工资质的陈克椅，并签订承揽维修协议书。陈克椅聘请了

谢绪录和谢锡艺两名工人进行瓦面维修作业，陈克椅、谢绪录和谢锡艺三人均未持有特种作业操作证（高处作业）。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018 年 10 月 5 日下午 14 时，陈克椅、谢绪录和谢锡艺一起对路之友公司厂房棚顶瓦面进行修补，谢锡艺在厂房棚顶测量需修补部位的尺寸，谢绪录在地面根据谢锡艺所测量尺寸进行塑料瓦裁剪，陈克椅外出购买螺丝等配件。当天下午 14 时 44 分左右，谢绪录裁好瓦面走上厂房棚顶，拖着一块塑料瓦在厂房棚顶上行走，当行至第七栋厂房西边门口向东边数第五根梁旁的厂房棚顶，因踏破棚顶的塑料瓦而坠落至地面，坠落高度约 9.6 米。路之友公司现场维修设备的工人发现后，立即通知路之友公司经理陈经勇等人，陈经勇拨打 120 急救电话。随后，谢绪录被救护车送至佛山市南海区罗村医院进行抢救，于当天下午 16 时左右经抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

谢绪录在厂房棚顶塑料瓦面作业过程中未佩戴、使用安全带和安全帽，未采取任何防护措施的情况下在厂房棚顶塑料瓦面上行走，因踏破塑料瓦而坠落至地面，造成谢绪录死亡。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

南海区安监局10月5日18时01分接到公安110报告后，由应急值班领导冯仕良副局长带队，20时15分许到达现场处置。

事件发生后狮山镇公安、安监、上柏社区工作人员到场处理，积极协调死者家属工作，已经责令事故企业停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。区安监部门已经到现场进行事故调查、取证工作，要求工程发包方、承包方一要全力做好事故善后处理工作；二要积极配合事故调查组做好事故调查工作；三要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府组织陈伟强、陈克椅与死者家属进行赔偿事宜协商，陈伟强与死者家属签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）谢绪录未持有特种作业操作证（高处作业），在厂房棚顶塑料瓦面作业过程中未佩戴、使用安全带和安全帽，未采

取任何防护措施的情况下在厂房棚顶塑料瓦面上行走，因踏破塑料瓦而坠落至地面，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、五十四条之规定。

（二)陈克椅在没有相应施工资质的情况下承接尚智公司发包的瓦面维修工程；安排未持有特种作业操作证（高处作业）人员从事高处作业；施工前未制定施工方案，无技术交底，未对作业场所进行风险分析并向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素和防范措施；未监督、教育从业人员正确使用、佩戴劳动防护用品；未对员工进行安全生产教育培训；作业现场未能根据危险因素设置相应的安全警示标志；未对施工现场进行有效监管，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、二十七条、三十二条、四十一条、四十二条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条之规定。

（三）尚智公司将瓦面维修工程发包给无相应施工资质的陈克椅施工，未与陈克椅签订专门的安全生产管理协议，未在现场进行安全生产工作统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条、《中华人民共和国建筑法》第二十二条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）谢绪录，因谢绪录在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）陈克椅，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（三）尚智公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对高处作业的危险性认识不足，不能有效督促、教育员工正确使用、佩戴劳动防护用品，安全防范意识不强，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，落实安全生产主体责任。不得将生产经营场所施工作业发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人施工。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）政府各相关部门应加强巡查，对在巡查中发现的企业安全生产主体责任不落实、安全措施不到位、隐患整改不及

时、违反劳动纪律的行为要按照相关法律法规的及时处理。同时继续督促企业加强安全管理人员、从业人员的安全生产法规知识的教育培训，及时消除各类隐患，防止事故再次发生。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“10·5”狮山高处坠落事故调查组

2018 年 11 月 14 日